

1502484-14.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Murillo Duarte Cunha Bakos

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

MURILLO DUARTE CUNHA BAKOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 14 horas, na rua Antônio Balduino de Campos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1502484-14.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502484-14.2021.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Murillo Duarte Cunha Bakos

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

MURILLO DUARTE CUNHA BAKOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 14 horas, na rua Antônio Balduino de Campos Penteado, 128, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, guardava, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nó, pesando 529g (quinhentos e vinte e nove gramas), e 01 (uma) porção

de haxixe, acondicionada em invólucro plástico, pesando 383,1g (trezentos e oitenta e três gramas e um decígrama), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 128), o Advogado nomeado para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 130/138).

Recebida a denúncia (pág. 143/144), o réu foi citado (pág. 165).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica de pág. 206).

Em memorial, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia (pág. 210/215). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para aquele previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06 (pág. 219/226).

É o relatório do necessário.

Por primeiro, consigno que não há que se falar em ilicitude da abordagem realizada pelos policiais militares, a quem cabe, conforme previsão constitucional, a atividade de patrulhamento ostensivo.

No mérito, o pedido acusatório é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 19/20, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 22/24, bem como pelo laudo toxicológico de pág. 90/92.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório, o réu confessou a prática delitiva. Asseverou que voltou a realizar o tráfico de drogas por falta de dinheiro, principalmente diante da necessidade em pagar pensão de sua filha, acrescentando que não conseguia emprego formal em razão de seus antecedentes criminais. Em relação aos fatos, disse que tomou 29 quilos de drogas ao custo de R\$ 800,00 (oitocentos reais) cada quilograma, e que conforme as vendas eram realizadas, ele repassava os valores ao traficante proprietário da droga, descontando a sua "comissão".

A confissão apresentada pelo acusado foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo.

Anderson Luis D'Onofre contou que realizava patrulhamento quando avistou um indivíduo realizando manobras perigosas na condução de uma motocicleta, fato que motivou a abordagem. Relatou que inicialmente nada de ilícito foi localizado com o réu, apenas a quantia de R\$ 580,00, mas tão logo o abordado tirou o capacete, o reconheceu por já ter realizado a prisão dele anteriormente. Em razão disso, indagou o réu acerca de seu envolvimento com o crime, ocasião em que Murillo confessou que, cerca de um mês antes daquela data, havia adquirido 29 quilos de drogas, entre maconha e haxixe, pelo valor de R\$ 27.000 (vinte e sete mil reais). Ele teria confessado, ainda, que já havia vendido boa parte dos entorpecentes, que aquele valor apreendido com ele era proveniente do comércio ilícito e que a quantidade remanescente da droga estava em sua residência. Aduziu que a equipe diligenciou até a casa do acusado, certo que lá apreenderam quase um quilo de drogas, papel com anotações referente à venda dos entorpecentes.

No mesmo sentido foram as declarações de Humberto Vieira Gomes Filho, seu colega de farda.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Dele se pode extrair que o acusado guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico, já que as circunstâncias da abordagem, o valor apreendido, a narrativa segura e coesa dos policiais militares, e a confissão do réu dão respaldo suficiente à solução condenatória.

Assim, não merecendo respaldo as teses defensivas apresentadas, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Com exceção da condenação certificada a pág. 47/48, relativa aos autos 0004028-87.2016.8.26.0248, que ensejará o reconhecimento de sua reincidência específica, Murillo não ostenta outros antecedentes desabonadores. Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos)

dias-multa.

Diante da existência de uma agravante – reincidência (pág. 47/48) – e uma atenuante – confissão espontânea – as penas devem ser mantidas em seus patamares mínimos, compensando-se a agravante e a atenuante, tendo em vista que a reincidência, embora específica, é única, não merecendo preponderar diante da confissão.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, já que há prova da reincidência do acusado, torno as penas definitivas em 05 (anos) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno MURILLO DUARTE CUNHA BAKOS, qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Reincidente, Murillo deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Declaro o perdimento do valor apreendido em favor da União, providenciando a serventia todo o necessário.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor do Advogado nomeado, intimando-o da expedição.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-e ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 31 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA